

N. R.G. 2923/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE**

La Corte, composta dai signori magistrati:

Dott. Laura Sara Tragni	Presidente
Dott. Antonio Corte	Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. di R.G. 2923/2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Annoni
(C.F.: *C.F._2* ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Piazza
Garibaldi n. 6

APPELLANTE

Contro

Controparte_1

[...] (C.F. / P.I.V.A. *P.IVA_1* in persona del liquidatore giudiziario dr. *[...]*
CP_2, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Minella (C.F. *C.F._3*),
elettivamente domiciliata presso il suo studio Como, in Viale Rosselli 14

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 463/2023 emessa in data 11.9.2023 e pubblicata il
18.9.2023 dal Tribunale di Lecco, in materia di occupazione di immobile senza titolo

CONCLUSIONI:

Per l'appellante *Parte_1*.

“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell’ammissibilità del gravame, in accoglimento dei motivi di appello:

Accertare e dichiarare l’erroneità della sentenza n. 463/2023 del Tribunale di Lecco emessa in data 11/09/2023 e pubblicata in data 18/09/2023 e, per l’effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE ED IMMEDIATA:

sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della medesima, per le ragioni di cui in narrativa;

Prevvia remissione della causa in istruttoria:

ammettere i mezzi di prova già articolati nel primo grado di giudizio per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto II) dell’atto di citazione in appello

NEL MERITO:

a) Riformare integralmente la sentenza n. 463/2023, pubblicata dal Tribunale di Lecco il 18/09/2023 nel giudizio rubricato al numero di ruolo 109/2021, per l’effetto mandando esente l’appellante da qualsiasi obbligo nei confronti di Controparte_1 in concordato preventivo;

b) Accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall’appellante e ribadita in questa sede, con pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento al signor Parte_1 degli immobili oggetto del giudizio attualmente intestati a Controparte_1 in virtù dell’intercorso negozio fiduciario;

c) condannare la controparte Controparte_1 in concordato preventivo alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Il signor Parte_1 reitera in sede di appello le istanze istruttorie formulate in primo grado, chiedendo che la Corte d’Appello adita:

° **ordinare ex art. 210 c.p.c.** a Persona_1 a Controparte_3 e ad Controparte_1 di esibire ogni documentazione relativa ai lavori effettuati in favore di Controparte_1 da parte del signor Parte_1 e da Leos Costruzioni di Parte_2

° **ordinare ex art. 210 c.p.c.** a Persona_1, a Controparte_3 e ad Controparte_1 di esibire il contratto intercorso con Parte_1 e la cui esistenza emerge dalle dichiarazioni rese dall’Ufficiale Giudiziario dal sig. Persona_1 nel verbale di rilascio dell’immobile redatto dall’Ufficiale Giudiziario di Lecco (cfr. doc. 5, fascicolo di primo grado del convenuto Pt_1 nel doc. B).

° **ordinare (chiedere) informazioni all’Autorità (Tribunale, Procura, Questura) riguardo** alla documentazione sequestrata ai signori Persona_1 e Controparte_3 in relazione ai procedimenti penali aperti (o già definiti) contro gli stessi avanti il Tribunale di Lecco e Milano per i quali è stato richiesto l’accesso agli atti, nonché in relazione al procedimento n. 705/2008 a carico della signora Controparte_4 (compagna di Persona_1 chiedendo che le Autorità (Tribunale, Procura, Questura) provvedano a rilasciare copia dei verbali con i relativi allegati e della cartelletta contenente la documentazione relativa al patto fiduciario sequestrato in sede di indagini;

° **ammettersi prova per testi e interrogatorio formale** sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che nel corso del 2003 i Sigg.ri Persona_1 e Controparte_3 appresero che l’immobile ove viveva la famiglia del Sig. Parte_1 stava per essere venduto nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare?

2) Vero che i Sig.ri Testimone_1 e Controparte_3, all’epoca legale rappresentante della [...] CP_1 si offrirono di acquistare attraverso la società in via fiduciaria, per conto del Sig. Pt_1 un immobile da adibire a residenza della famiglia dello stesso?

- 3) Vero che in tale accordo si prevedeva che CP_1 avrebbe anticipato le somme necessarie per l'acquisto?
- 4) Vero che venne individuato l'immobile di Sirtori via Risorgimento, all'epoca 34 poi divenuto 46, di proprietà della Sig.ra Parte_3 ?
- 5) Vero che il 29.09.2003 venne concluso il preliminare di acquisto tra Controparte_1 e la Sig.ra Parte_3 ?
- 6) Vero che l'immobile venne acquistato in data 04.12.03 con l'atto che viene rammostrato? (doc. n. 1 - parte ricorrente Controparte_1)
- 7) Vero che le parti nell'ambito del negozio fiduciario si accordarono affinché Pt_1 immediatamente dopo la stipula del preliminare tra CP_1 e Parte_3 avrebbe preso possesso dello stesso con la sua famiglia e che nulla avrebbe dovuto corrispondere per l'uso dell'immobile?
- 8) Vero che il negozio fiduciario venne concluso in forma scritta ma che Persona_1 e CP_3 [...] pretesero di tenere l'originale della scrittura senza rilasciarne copia a Pt_1
- 9) Vero che appena dopo la stipula del preliminare e prima del rogito a favore di CP_1 il Sig. Pt_1 e la sua famiglia presero possesso dell'immobile?
- 10) Vero che le parti si erano accordate affinché il prezzo dell'immobile, maggiorato delle spese sostenute da CP_1 per l'acquisto, venisse trattenuto su lavori che Parte_1 ed eventualmente il figlio dello stesso Parte_2 attraverso la Spett.le Leos Costruzioni di Parte_2 avrebbero eseguito a favore della Spett.le CP_1
- 11) Vero che attraverso i lavori edili effettuati a favore di CP_1 la famiglia Pt_1 coprì interamente il dovuto già con i lavori effettuati a Casatenovo in via Roma di cui alla scrittura datata 05.04.03 e con quelli in essa non indicati ma effettivamente eseguiti in quel cantiere?
- 12) Vero che Parte_1 e Parte_2 effettuarono lavori per conto di CP_1 in Casatenovo e in altri luoghi?
- 13) Vero che nell'ambito dell'accordo fiduciario il Sig. Persona_1 pretese che Pt_1 consegnasse due cambiali da euro 10.000 ciascuna e che lo stesso e la moglie Controparte_5 gli consegnassero gli originali della documentazione del terreno di loro proprietà sito in Sirtori via Pescherone, che le parti avevano valutato € 100.000 pretendendo che firmassero un documento del quale non venne loro lasciata alcuna copia?
- 14) Vero che l'accordo preliminare con la Sig.ra Parte_3 proprietaria dell'immobile venne concluso in data 29.09.03?
- 15) Vero che di tale accordo e della destinazione dell'immobile il Sig. Persona_1 diede atto all'ufficiale giudiziario di Lecco in data 21.01.03 in occasione dell'accesso per il rilascio dell'immobile di Sirtori via A. Moro 11 che era stato trasferito nel corso della procedura esecutiva immobiliare a carico di Parte_1 ?
- 16) Vero che finché CP_1 non venne posta in liquidazione nessuno chiese alcun corrispettivo a Pt_1 per l'uso dell'immobile?
- 17) Vero che Parte_1 negli anni 2003 e seguenti eseguì una serie di lavori a favore di [...] CP_1 ed in particolare in Casatenovo via Roma, in Olgiate Molgora, in Calco via Ghislanzoni n 18, e che CP_1 in relazione a tali lavori ebbe ad effettuare in favore di Pt_1 solo i versamenti minimi necessari a coprire i costi dei materiali indispensabili a Pt_1 per eseguire i lavori?
- 18) Vero che il Sig. Parte_1 venne sentito a sit dall'Ispettore capo Testimone_2 della questura di Lecco nell'ambito del procedimento 705/08 R.G.N.R ovvero in altro ad esso connesso o collegato in relazione a fatti riguardanti anche Persona_1 e Controparte_3 e che nel corso del suo esame vennero acquisiti e/o mostrati al medesimo dei contratti trovati nella disponibilità di [...] Per_1 nel corso delle indagini che riguardavano Pt_1 nonché le due cambiali date da Pt_1 a Per_1 CP_3 in relazione all'immobile di Sirtori?

19) Vero che il Sig. Parte_4 curò quale mediatore la compravendita dell'immobile all'epoca di proprietà della Sig.ra Parte_3 sito in Sirtori via Risorgimento?

20) Vero che l'individuazione dell'immobile venne effettuata dal Sig. Pt_1 il quale cercava un'abitazione da acquistare per sé e la famiglia?

21) Vero che individuato l'immobile il Sig. Pt_4 si trovò con il Sig. Pt_1 ed il Sig. Per_1 e che nell'incontro emerse che formalmente l'immobile sarebbe stato acquistato da Controparte_1 per conto del Pt_1 che lo avrebbe pagato attraverso la prestazione a favore di CP_1 di lavori edili?

22) Vero che nel periodo in cui venne individuato l'immobile di Sirtori e stipulato il preliminare di compravendita Parte_1 stava eseguendo lavori di ristrutturazione di un immobile sito in via Roma a Casatenovo per conto di CP_1

Dovranno essere sentiti quali testimoni:

- Parte_3 , residente in Barzago via Statale 5;
 - Persona_1 residente in Olgiate Molgora via della salute 36;
 - Controparte_3 residente via Ghislanzoni 18 a Calco;
 - Parte_2 residente in Sirtori via Risorgimento 46;
 - Controparte_5 residente in Sirtori via Risorgimento 46
- nelle qualità che risulteranno compatibili con il ruolo dagli stessi assunto nel giudizio (prova per testi o interrogatorio formale)
- l'Ispettore capo Testimone_2 presso Questura di Lecco;
 - Parte_4 residente in via Dante 42c in Castello Brianza.”

Per l'appellata

Controparte_1

[...] :

“Voglia la Corte di Appello adita:

- Rigettare l'impugnazione e confermare la decisione impugnata in tutti i suoi aspetti;
- Spese del grado rifuse.

In ordine alle istanze istruttorie l'appellata si oppone in ogni caso alle richieste avversarie per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 depositata in primo grado in data 30.10.2021, che qui si richiamano.”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudizio davanti al Tribunale:

Controparte_1 e in concordato preventivo (di qui innanzi anche solo CP_1), conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentir accertare l'occupazione senza titolo da parte di quest'ultimo degli immobili di proprietà della ricorrente siti in Sirtori (LC) alla Via Risorgimento n. 34 (identificati al Catasto Fabbricati alla sezione SIR Foglio 6 Mappale 1311/701 Categoria A/7 classe 2 vani 6,5 piano T-S1 e Foglio 6 Mappale 1311/702 Categoria C/6 classe I mq. 17 piano, nonché dei terreni siti in Sirtori identificati al Catasto Terreni al Foglio I, Mappale 1949 mq. 300 - R.D. euro 0,46 - R.A. euro 0,08, Mappale 1959 mq. 20 - R.D. euro 0,03 - R.A. euro 0,0, Mappale 1960 mq. 300 - R.D. euro 0,46 - R.A. euro 0,08, Mappale 1962 mq. 260 - R.D. euro 0,40 - R.A. euro

0.07 e Mappale 1964 mq. 10 - R.D. euro 0,02 - R.A. euro 0,01), chiedendo la condanna del **Pt_1** al rilascio dei suddetti nonché al risarcimento dei danni patiti a titolo di indennità di abusiva occupazione, da determinarsi in via equitativa e comunque nella somma non inferiore ad € 15.000,00 annui.

A sostegno delle proprie domande, **CP_1** assumeva:

- di essere la proprietaria dei beni illegittimamente occupati dal **Parte_1** ;
 - che quest'ultimo, benché più volte invitato al rilascio dei predetti beni, ne rifiutava la consegna, proponendo in alternativa la compravendita dei beni occupati e formulando proposta di acquisto per mezzo della coniuge **Controparte_5**
 - che tale proposta, autorizzata anche dal Giudice Delegato in sede di concordato preventivo, non veniva adempiuta dalla promissaria acquirente, tanto da rendersi necessaria la risoluzione contrattuale.
- Si costituiva in giudizio **Parte_1** contestando le domande attoree, ritenendole infondate in fatto ed in diritto ed eccependo l'esistenza di un accordo verbale, a valere quale patto fiduciario, intercorso con i soci accomandanti della **Controparte_1** sulla base del quale questi ultimi, a fronte dell'esecuzione da parte del **Pt_1** di lavori edili concordati, si sarebbero impegnati a trasferire al convenuto gli immobili oggetto di causa.

Il Tribunale di Lecco, rigettate le istanze istruttorie, ritenendo la causa sufficientemente istruita, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti, con sentenza n. 463/2023, così decideva:

- “a) condanna **Parte_1** a rilasciare gli immobili per cui è causa in favore di [...] **Controparte_1** in concordato preventivo, libero da persone e cose;*
- b) condanna **Parte_1** a corrispondere ad **Controparte_1** **CP_1** [...] in concordato preventivo, a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa, la somma di € 45.000,00 per il periodo dal maggio 2019 sino al febbraio 2021 compreso, oltre ad € 1.000,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio.*
- c) condanna **Parte_1** a corrispondere ad **Controparte_1** [...] in concordato preventivo le spese di lite, liquidate in euro 3.549,00 di cui € 3.000,00 per onorari oltre Cpa ed Iva ed € 549,00 per spese non imponibili.”*

Sulla base della documentazione in atti, il Tribunale riteneva che dell'asserito rapporto negoziale e/o del patto fiduciario intercorso tra le parti non vi fosse prova idonea, così come non risultavano provati i lavori edili, indicati quale contropartita economica per il trasferimento dei beni in favore del **Pt_1**

Quanto alle richieste istruttorie avanzate dal **Pt_1** il Tribunale rigettava i capitoli di prova formulati e riconosceva il diritto della società **CP_1** a percepire un'indennità per l'occupazione *sine titulo* degli immobili, quantificandola in via equitativa in € 12.000,00 annui a far tempo dal 15.5.2019, data della prima diffida al rilascio inoltrata da **CP_1** al **Pt_1** sino al febbraio 2021, oltre ad € 1.000,00 per ogni mese successivo sino alla data dell'effettivo rilascio.

Il giudizio d'appello:

Con atto di citazione in appello notificato il 20.10.2023, **Parte_1** ha interposto gravame avverso la suddetta sentenza lamentandone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma, come da conclusioni richiamate in epigrafe.

Si è costituita **CP_1** chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza di tutti i motivi di censura articolati dalla controparte e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, inoltrata dall'appellante, trovava parziale accoglimento limitatamente alla statuizione di cui al capo b) del dispositivo.

Sicché, instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 6.2.2024, il Consigliere Istruttore rinviava la causa al 5.11.2024 per la rimessione in decisione innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Con ordinanza del 5.11.2024 a seguito di trattazione cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 11.11.2024.

&&&

Con il primo motivo di doglianza l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per non avere il primo Giudice motivato il rigetto delle istanze istruttorie e a tal fine richiama il doc. 5 del verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario di Lecco in occasione dell'accesso del 21.10.2003, laddove **Persona_1** socio accomandante della **CP_1** intervenuto alle operazioni, dichiarava a verbale *“che la proprietaria dell'immobile acquistato per il signor **Pt_1** ha dato la disponibilità dei locali acquistati, consegnandone le chiavi, al solo fine del trasloco”*, con ciò asseritamente confermando il dedotto patto fiduciario intercorso con **Parte_1** in forza del quale lo stesso avrebbe corrisposto il prezzo dell'immobile mediante l'esecuzione delle opere edili a favore di **[...]** **CP_1** pertanto l'appellante censura quanto riportato dal giudice a pag. 10 – rigo 4 della sentenza ove lo stesso ha rilevato l'inesistenza di prove documentali del patto fiduciario.

Con il secondo motivo Pt_1 si duole dell'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e sostiene che, nonostante la loro essenzialità ai fini del decidere, il primo Giudice aveva ommesso di dare ingresso ai mezzi di prova richiesti consistenti negli ordini di esibizione e nelle prove testimoniali, lamentando pertanto la *“genericità e il difetto di motivazione. Silenzio del giudice in sentenza sulle motivazioni poste alla base del rigetto delle istanze istruttorie. Difetto di completezza delle prove raccolte”*.

Lettieri, in particolare, si duole dell'utilizzo della generica formula di rito con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie, nonché del difetto di pronuncia sulla mancata emanazione degli ordini di esibizione e della richiesta di informazioni alle Autorità nei procedimenti penali pendenti avanti il Tribunale di Lecco e di Milano, che avevano visto come imputati Persona_1 e CP_3

[...]

Pt_1 rappresenta altresì di avere depositato nel presente giudizio il verbale delle sommarie informazioni rese dallo stesso in data 18 marzo 2008, nel procedimento penale n. 2817/04 RGNR – Tribunale di Lecco (doc. C), del quale era venuto in possesso soltanto dopo la pronuncia della sentenza qui appellata (reso infatti disponibile dalla Questura di Lecco in data 17/10/2023) e ne richiama il contenuto quale prova della sussistenza del dedotto accordo fiduciario.

Infine, con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità di quanto asserito dal Tribunale alle pagg. 11 e 12 della sentenza e denuncia l'errore commesso dal Giudice nel quantificare in via equitativa l'ammontare dell'indennità di occupazione, in quanto eccessiva rispetto alla valutazione dell'immobile oggetto di causa, richiamando la perizia prodotta quale doc. 8) nel giudizio di primo grado.

L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto nei limiti e per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.

Sostiene il Pt_1 a fondamento della proposta impugnazione, la legittimità della detenzione degli immobili dei quali CP_1 ha chiesto il rilascio, atteso che tra le parti sarebbe intercorso un accordo fiduciario sulla base del quale la proprietà dei medesimi gli sarebbe stata trasferita quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori edili.

Va, in primo luogo, rilevato che l'asserzione di parte Pt_1 relativa all'ammontare del corrispettivo di acquisto dei beni, indicato in ragione della somma di € 250.000,00 non trova conforto in alcuna delle risultanze documentali versate agli atti del giudizio di primo grado.

In particolare, dal doc. 9) emerge unicamente l'avvenuto rilascio della certificazione di conformità delle opere elettriche eseguite dal **Pt_1** in un immobile di Casatenovo, di proprietà di **CP_1** ma nulla è indicato in merito al valore delle stesse.

Sulla base della scrittura privata prodotta sub doc. 7) del fascicolo di primo grado di parte **Pt_1** emerge poi che tra il medesimo ed **CP_1** era intercorso un accordo per l'esecuzione delle opere ivi elencate quantificate in ragione della somma di € 25.800,00 con versamento a mezzo assegno bancario dell'importo di € 8.000,00: risulta dunque impossibile ricondurre tale accordo al patto fiduciario invocato dal **Pt_1**

Premesso ciò, venendo poi all'esistenza del predetto accordo, non sfugge alla Corte l'orientamento espresso dalla S.C. (Sent. n. 10472 del 19 aprile 2023) secondo la quale, in attuazione di un innovativo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo *pactum fiduciae*.

Tuttavia, nel caso di specie, per stessa ammissione del **Pt_1** egli non possiede copia alcuna di un documento comprovante l'esistenza dell'invocato patto fiduciario risalente, *soi disant*, al 2003, in base al quale **CP_1** avrebbe anticipato le somme per l'acquisto degli immobili oggetto di causa e **Pt_1** avrebbe corrisposto il corrispettivo per l'acquisto (€ 250.000,00) eseguendo a favore di **CP_1** lavori **CP_** in proprio od attraverso l'azienda del figlio **Pt_2**

Sotto questo profilo, il **Pt_1** adduce anche l'esistenza di un documento attestante il rilascio da parte dell'odierno appellante e della di lui moglie di una garanzia avente ad oggetto un terreno di loro proprietà sito in Sirtori per il valore di € 100.000,00, ma nega di averne copia.

A parte il fatto che, detenendo **CP_1** la piena proprietà dell'immobile, mal si comprende la causa del rilascio di siffatta garanzia, in ogni caso non può che osservarsi che correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di idonea prova in atti del patto fiduciario, né a tal fine appaiono sufficienti le dichiarazioni prodotte nel presente grado di giudizio dallo stesso **Pt_1** (doc. C) alla Questura di Lecco od ancora la affermazione resa da **Persona_1** all'Ufficiale Giudiziario in sede di accesso per lo sfratto, riferita unicamente e genericamente all'immobile "*acquistato per il signor Pt_1*" .

Oltre a non essere rinvenibile l'esistenza di alcun documento, difetta anche la prova che il **Pt_1** abbia in concreto ottemperato l'obbligo sul medesimo gravante di corrispondere il controvalore dell'immobile effettuando a favore della **CP_1** opere edilizie per un valore corrispondente all'asserito prezzo pattuito, essendo sul punto i capitoli di prova dedotti del tutto generici.

A ciò si aggiunga che l'odierno appellante nulla ha controbattuto alle argomentazioni di **CP_1** secondo la quale il **Pt_1** *“benché più volte invitato al rilascio dei predetti beni, ne rifiutava la consegna, proponendo in alternativa la compravendita dei beni occupati, formulando proposta di acquisto per mezzo della coniuge **Controparte_5** e che tale proposta, autorizzata anche dal GD in sede di concordato preventivo, non veniva adempiuta dalla promissaria acquirente, tanto da rendersi necessaria la risoluzione contrattuale”*.

L'argomentazione difensiva di parte qui appellata corrobora pertanto l'esclusione dell'esistenza del dedotto patto fiduciario.

Peraltro, quand'anche, in linea di principio, si potesse ipotizzare l'esistenza di un accordo legittimante – sino e non oltre la prima diffida al rilascio intimata il 15.5.2019 – la detenzione dei beni in capo al **Pt_1** risulta in ogni caso del tutto impossibile, in difetto della prova dell'adempimento di quest'ultimo alla propria obbligazione di corresponsione del prezzo, ritenere legittima la detenzione dei beni in capo al **Pt_1** oltre alla data sopra indicata e men che meno ricorrono gli estremi onde dare corso alla pronunzia costitutiva di cui all'art. 2932 c.c.

Quanto alle ulteriori istanze istruttorie, richiamato il contenuto di tutto quanto sopra esposto, va rilevato che:

- la richiesta di **“ordinare ex art. 210 c.p.c. a **Persona_1** a **Controparte_3** e ad [...] **CP_1** di esibire ogni documentazione relativa ai lavori effettuati in favore di **Controparte_1** da parte del signor **Parte_1** e da Leos Costruzioni di **Parte_2** è del tutto generica;**
- parimenti la richiesta di **“ordinare ex art. 210 c.p.c. a **Persona_1** a **Controparte_3** e ad **Controparte_1** di esibire il contratto intercorso con **Parte_1** e la cui esistenza emerge dalle dichiarazioni rese dall'Ufficiale Giudiziario dal sig. **Persona_1** nel verbale di rilascio dell'immobile redatto dall'Ufficiale Giudiziario di Lecco (cfr. doc. 5, fascicolo di primo grado del convenuto **Pt_1** nel doc. B)”** trova il limite della genericità, atteso che nell'ambito del processo civile possono essere impartiti ordini di esibizione se ed in quanto esistano o vi sia in concreto un principio di prova in merito all'esistenza dei documenti oggetto della richiesta;

- la richiesta emissione di **“ordinare/chiedere informazioni all’Autorità (Tribunale, Procura, Questura) in ordine** alla documentazione sequestrata ai signori **Persona_1** e **Controparte_3** in relazione ai procedimenti penali aperti (o già definiti) contro gli stessi avanti il Tribunale di Lecco e Milano per i quali è stato richiesto l’accesso agli atti, nonché in relazione al procedimento n. 705/2008 a carico della signora **Controparte_4** (compagna di **Persona_1** chiedendo che le Autorità (Tribunale, Procura, Questura) provvedano a rilasciare copia dei verbali con i relativi allegati e della cartelletta contenente la documentazione relativa al patto fiduciario sequestrato in sede di indagini”

vale sul punto quanto sopra affermato circa l’insussistenza di un potere di indagine in capo al Giudice civile, a fronte dell’impossibilità del medesimo di sopperire alle carenze istruttorie della parte.

Venendo alla disamina delle capitolarizzazioni per testi ed interrogatorio formale dei soci di **CP_1** deve osservarsi che:

- il capitolo 1) (1) vero che nel corso del 2003 i Sigg.ri **Persona_1** e **Controparte_3** appresero che l’immobile ove viveva la famiglia del Sig. **Parte_1** stava per essere venduto nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare?” è irrilevante ai fini del decidere;
- il capitolo 2) (2) Vero che i Sig.ri **Testimone_1** e **Controparte_3** , all’epoca legale rappresentante della **Controparte_1** si offrirono di acquistare attraverso la società in via fiduciaria, per conto del Sig. **Pt_1** un immobile da adibire a residenza della famiglia dello stesso?” al pari del capitolo 3) (3) Vero che in tale accordo si prevedeva che **CP_1** avrebbe anticipato le somme necessarie per l’acquisto?) sono inidonei a provare il pactum fiduciae in assenza di dichiarazione scritta redatta dal fiduciario con cui lo stesso si impegna a ritrasferire il bene in attuazione del patto medesimo stipulato oralmente;
- i capitoli 4), 5), 6), 7) sono parimenti irrilevanti concernendo fatti incontestati, documentali o da provarsi documentalmente (4) Vero che venne individuato l’immobile di Sirtori via Risorgimento, all’epoca 34 poi divenuto 46, di proprietà della Sig.ra **Parte_3** ?”(5) Vero che il 29.09.2003 venne concluso il preliminare di acquisto tra **Controparte_1** e la Sig.ra **Parte_3** ?” (6) Vero che l’immobile venne acquistato in data 04.12.03 con l’atto che viene rammostrato? (doc. n. 1 - parte ricorrente **Controparte_1** (7) Vero che le parti nell’ambito del negozio fiduciario si accordarono affinché **Pt_1** immediatamente dopo la stipula del preliminare tra **CP_1** e **Parte_3** avrebbe preso possesso dello stesso con la sua famiglia e che nulla avrebbe dovuto corrispondere per l’uso dell’immobile?”);

- il capitolo 8) oltre che irrilevante, comporta un giudizio non demandabile ai testi “8) Vero che il negozio fiduciario venne concluso in forma scritta ma che *Persona_1* e *Controparte_3* pretesero di tenere l'originale della scrittura senza rilasciarne copia a *Pt_1* ”
- il capitolo 9) attiene a circostanza pacifica (9) Vero che appena dopo la stipula del preliminare e prima del rogito a favore di *CP_1* il Sig. *Pt_1* e la sua famiglia presero possesso dell'immobile?”;
- irrilevante ed in ogni caso generico è il capitolo 10 (10) Vero che le parti si erano accordate affinché il prezzo dell'immobile, maggiorato delle spese sostenute da *CP_1* per l'acquisto, venisse trattenuto su lavori che *Parte_1* ed eventualmente il figlio dello stesso [...] *Pt_2* attraverso la Spett.le Leos Costruzioni di *Parte_2* avrebbero eseguito a favore della Spett.le *CP_1* ”;
- parimenti generici sono i capitoli 11) e 12) (11) Vero che attraverso i lavori edili effettuati a favore di *CP_1* la famiglia *Pt_1* coprì interamente il dovuto già con i lavori effettuati a Casatenovo in via Roma di cui alla scrittura datata 05.04.03 e con quelli in essa non indicati ma effettivamente eseguiti in quel cantiere?(12) Vero che *Parte_1* e *Parte_2* effettuarono lavori per conto di *CP_1* in Casatenovo e in altri luoghi?”;
- irrilevanti sono i capitoli 13) e 14) (13) Vero che nell'ambito dell'accordo fiduciario il Sig. *Persona_1* pretese che *Pt_1* consegnasse due cambiali da euro 10.000 ciascuna e che lo stesso e la moglie *Controparte_5* gli consegnassero gli originali della documentazione del terreno di loro proprietà sito in Sirtori via Pescherone, che le parti avevano valutato € 100.000 pretendendo che firmassero un documento del quale non venne loro lasciata alcuna copia?”;(14) Vero che l'accordo preliminare con la Sig.ra *Parte_3* proprietaria dell'immobile venne concluso in data 29.09.03?”;
- il capitolo 15) è documentale (15) Vero che di tale accordo e della destinazione dell'immobile il Sig. *Persona_1* diede atto all'ufficiale giudiziario di Lecco in data 21.01.03 in occasione dell'accesso per il rilascio dell'immobile di Sirtori via A. Moro 11 che era stato trasferito nel corso della procedura esecutiva immobiliare a carico di *Parte_1* ?”;
- il capitolo 16) è irrilevante (16) Vero che finché *CP_1* non venne posta in liquidazione nessuno chiese alcun corrispettivo a *Pt_1* per l'uso dell'immobile?”;
- il capitolo 17) è generico (17) Vero che *Parte_1* negli anni 2003 e seguenti eseguì una serie di lavori a favore di *Controparte_1* ed in particolare in Casatenovo via Roma, in

Olgiate Molgora, in Calco via Ghislanzoni n 18, e che CP_1 in relazione a tali lavori ebbe ad effettuare in favore di Pt_1 solo i versamenti minimi necessari a coprire i costi dei materiali indispensabili a Pt_1 per eseguire i lavori?";

- i capitoli 18), 19), 20), 21) e 22) sono irrilevanti/genericamente dedotti (18) Vero che il Sig. Parte_1 venne sentito a sit dall'Ispettore capo Testimone_2 della questura di Lecco nell'ambito del procedimento 705/08 R.G.N.R ovvero in altro ad esso connesso o collegato in relazione a fatti riguardanti anche Persona_1 e Controparte_3 e che nel corso del suo esame vennero acquisiti e/o mostrati al medesimo dei contratti trovati nella disponibilità di Persona_1 nel corso delle indagini che riguardavano Pt_1 nonché le due cambiali date da Pt_1 a Per_1 e CP_3 in relazione all'immobile di Sirtori?" (19) Vero che il Sig. Parte_4 curò quale mediatore la compravendita dell'immobile all'epoca di proprietà della Sig.ra Parte_3 sito in Sirtori via Risorgimento?" (20) Vero che l'individuazione dell'immobile venne effettuata dal Sig. Pt_1 il quale cercava un'abitazione da acquistare per sé e la famiglia?" (21) Vero che individuato l'immobile il Sig. Pt_4 si trovò con il Sig. Pt_1 ed il Sig. Per_1 e che nell'incontro emerse che formalmente l'immobile sarebbe stato acquistato da Controparte_1 per conto del Pt_1 che lo avrebbe pagato attraverso la prestazione a favore di CP_1 di lavori edili?;(22) Vero che nel periodo in cui venne individuato l'immobile di Sirtori e stipulato il preliminare di compravendita Parte_1 stava eseguendo lavori di ristrutturazione di un immobile sito in via Roma a Casatenovo per conto di CP_1 .

Alla luce di quanto sopra esposto, i primi due motivi di appello vanno rigettati.

Merita, al contrario, accoglimento il terzo dei motivi di appello concernente la quantificazione dell'indennità di occupazione, da ritenersi dovuta dal Pt_1 a far data dalla prima intimazione di rilascio.

Gli immobili di cui è causa risultano catastalmente individuati in atti e descritti nella loro consistenza (villetta indipendente di 167 mq su due piani) e stato di conservazione nel doc. 8) di parte Pt_1

Non vi è, infatti, ragione di dubitare, in assenza di elementi di contrario o diverso tenore, dell'accertamento svolto dal perito di parte, anche relativamente allo stato di conservazione dell'immobile adibito ad uso abitazione, documentato attraverso le fotografie allegate alla perizia di parte.

Ciò posto, appare del tutto erronea e comunque non rispondente ai valori di mercato la determinazione dell'indennità di occupazione effettuata dal Tribunale in € 45.000,00, sulla base del valore locativo mensile di € 1.000,00.

In primo luogo, va rilevato che non vi è prova che l'occupazione perpetrata dal **Pt_1** abbia comportato in capo ad **CP_1** un danno da lucro cessante, non avendo la parte allegato, né tantomeno comprovato, che avrebbe disposto altrimenti dell'immobile vendendolo a un prezzo più conveniente di quello di mercato o locandolo a un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato (Cass. SS.UU. n. 33645/2022).

Nelle condizioni in cui l'immobile versa in concreto, l'ipotesi di una locazione è del tutto remota.

Ai fini della determinazione del danno emergente da mancato godimento, non resta dunque che richiamare i criteri oggettivi ricavabili dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari consultabili dal sito della Agenzia delle Entrate (OMI).

Sicché, tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile (Comune di Sirtori, in Provincia di Lecco), delle caratteristiche del medesimo (villetta indipendente), della metratura della casa di abitazione, nonché del pessimo stato di conservazione ai limiti dell'inabitabilità, ed infine della mancanza di elementi onde calcolare un valore di occupazione per la disponibilità dei terreni, l'indennità di occupazione può essere determinata secondo il seguente calcolo: valore locativo per zona e tipologia dell'immobile da € 4 ad € 5,2 per metro quadrato = € 4 per 167 mq = € 668,00 al mese, valore quest'ultimo da abbattere ad € 400,00 mensili (o frazione di esso) in ragione delle già descritte e documentate condizioni dell'immobile.

In tal senso andrà pertanto riformata l'impugnata sentenza.

Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

L'esito del giudizio che vede la parziale ma prevalente soccombenza di **Parte_1**, consente di procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare per entrambi i gradi, restando la restante frazione dei 2/3 a carico del **Pt_1**.

Le spese relative al giudizio di primo grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale), minimi per la fase di trattazione (considerata *“la semplicità della fase istruttoria svolta”*, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice) e, per il grado di appello, minimi per la fase di trattazione (consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla complessità bassa delle questioni trattate.

Il tutto secondo il seguente calcolo:

- giudizio di primo grado: € 549,00 per anticipazioni; € 1.701,00 per la fase di studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva; € 903,00 per la fase di trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale e così in totale € 6.713,00 ridotta di 1/3 = € 366,00 per anticipazioni ed € 4.475,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di appello: € 2.058,00 per la fase di studio; € 1.418,00 per la fase introduttiva; € 1.523,00 per la fase di trattazione; € 3.470,00 per la fase decisionale e così in totale € 8.469,00 ridotta di 1/3 = € 5.646,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* contro [...] *Controparte_1*

avverso la sentenza n. 463/2023 del Tribunale di Lecco pubblicata il 18.9.2023, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell'appello e per quanto di ragione, condanna *Parte_1* a corrispondere ad *Controparte_1* in concordato preventivo a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa la somma di € 400,00 mensili (o frazione di esso) a far data dal 15.5.2019 e fino al protrarsi dell'occupazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare;
4. condanna *Parte_1* al pagamento a favore di *CP_1* della restante frazione dei 2/3, frazione che liquida:
 - per il primo grado in: € 366,00 per anticipazioni ed € 4.475,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
 - per il grado di appello in € 5.646,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, l'11.11.2024.

Il cons. estensore

Dr.ssa Maria Carla Rossi

La Presidente

dr.ssa Laura Sara Tragni